

1500195-35.2022.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser comprovados "ad satiem", pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes". (Apelação nº 1.195.769/4, Julgado em 15/06/2000, 15ª Câmara, Relator: Carlos Biasotti, RJTACRIM 49/112).

A propósito, nada há nos autos a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500195-35.2022.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-35.2022.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159362/2022 - DEL.POL.LEME, 25512394 - DEL.POL.LEME, 2159362 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GUINOSSI DA COSTA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

RAFAEL GUINOSSI DA COSTA foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e II, do Código Penal porque, segundo a denúncia no dia 11 de junho de 2022, por volta das 00h29min, na Avenida Doutor José de Souza Queiroz Filho, 290, Jardim Livia, nesta cidade e comarca de Leme/SP, durante o repouso noturno e mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 15 peças de roupas e 2 cintos usados de valores incertos; uma batedeira, avaliada em R\$ 89,90; um forno elétrico, avaliado em R\$ 98,83; um micro-ondas, avaliado em R\$ 306,80; e uma máquina de costura, avaliada em R\$ 670,00 (Auto de Avaliação de fls. 99/100), pertencentes a Geni Ribeiro Honofre.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da

qual ouviram-se vítima e testemunha, interrogando-se o acusado ao final. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação. A Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 43/45), pelo auto de Avaliação (fls. 99/100), pelas fotografias (fls. 50/51), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 48/49), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 102/103), pelos laudos periciais (fls. 155/161 e 163/175) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima GENI RIBEIRO HONOFRE, em juízo, informou que estava viajando para Minas Gerais quando dos fatos. Sua filha lhe ligou contando: uma irmã de Igreja viu o movimento dentro de sua casa e perguntou à sua filha se sua pessoa tinha chegado. Sua filha estava em Campinas, voltou para Leme e, quando chegou na cidade, ainda estavam no interior de sua casa. Foram subtraídos: micro-ondas, forno elétrico, documento do FUSCA, bateria do carro, máquina de costura, dentre outras coisas que deu falta só após de ter lavrado o boletim de ocorrência. Só foram recuperados parte das roupas de seu neto e a batedeira parcialmente danificada. A pessoa entrou pulando a grade de 2,20 metros e depois estourou a porta da sala. Teve que remendar esta porta por conta dos danos causados.

A testemunha VERA LUCIA HONOFRE disse, em solo policial (fl. 5), que sua genitora é proprietária da residência e que ela não estava na cidade no dia dos fatos. Relatou que foi informada pelos vizinhos de que a residência de sua genitora estava aberta e com as luzes acesas. Assim, acionou os policiais e, enquanto aguardava a chegada dos GCMs, avistou o réu pulando o muro e deixando o local. Quando a viatura chegou, informou aos policiais que havia visto o indiciado deixando o local. Os GCMs saíram no seu encalço e conseguiram detê-lo. Com o réu os GCMs localizaram uma trouxa de roupas e uma batedeira. O réu também estava trajando uma camiseta de seu genitor. Ao retornarem para casa, constataram que a porta da sala estava arrombada e a casa toda revirada. Assim, neste momento, ainda deu por falta de uma máquina de costura, um micro ondas e um forno elétrico.

Em juízo, contou que, no dia dos fatos, sua mãe viajava para Minas Gerais e sua pessoa estava em Campinas. Uma amiga lhe ligou informando que as luzes da casa de sua mãe estavam acesas. Ligou para o vizinho verificar: este vizinho disse que a porta estava aberta e as luzes estavam acesas. Ligou para a Guarda Municipal ainda em Campinas. Após ter concluído suas atividades em Campinas, voltou para Leme. Chegou por volta das 23:00 horas e ligou novamente para a Guarda Municipal. Passou em frente ao imóvel e viu que ainda tinha alguém dentro do imóvel de sua mãe. Parou a um quarteirão de distância e aguardou a chegada da Guarda Municipal. Neste momento, viu um homem pulando a grade da casa carregando algumas coisas. A viatura chegou. Apontou tal indivíduo descendo a avenida. Ele foi abordado e carregava uma batedeira, algumas roupas e um varal de chão. Diante da quantidade de bens subtraídos era impossível que tudo fosse carregado por uma só pessoa. A porta da sala foi arrombada. Sua mãe não tinha seguro residencial. Manteve contato visual durante ele pular a grade até a prisão pela polícia. Ele ainda estava trajando uma blusa de seu falecido pai.

O Guarda Municipal JAMES MONTAN, em solo policial (fl. 3), disse que estava em patrulhamento com seu colega, quando foram acionados, para atenderem uma ocorrência de furto a residência. A vítima não estava na residência, então os vizinhos ligaram para a filha dela para lhe informar que a residência estava aberta e com as luzes acesas. A filha da vítima informou que enquanto esperava pelos policiais, avistou o réu pulando o muro e deixando o local. Assim, seguiram no sentido indicado pela filha da vítima e conseguiram deter o réu, que tinha as mesmas características apontadas e carregava uma trouxa de roupas e uma sacola com uma batedeira. A filha da vítima reconheceu o réu, como também reconheceu os pertences localizados em sua posse, como sendo pertences da residência de sua genitora. Ao retornarem para a residência, a filha da vítima apontou a porta da sala que estava arrombada e ainda afirmou que deu por falta, até aquele momento, de uma máquina de costura, de um

micro-ondas e de um forno elétrico.

No mesmo sentido, o testemunho do guarda municipal CLAUDIO ALEXANDRE PICOLLI (fl. 4).

O réu disse, em sede policial (fl. 6), que passava pelo local quando avistou algumas roupa do lado de dentro da residência, que estava acesa e como a porta estava aberta decidiu apanhar os objetos. Nega que tenha arrombado a porta ou furtado outros objetos.

Em seu interrogatório, em juízo, afirmou que não tem filhos. É de Leme. Trabalhava como carregador de laranja, auferindo um salário-mínimo. Teve processos criminais anteriores devido à sua condição de usuário de drogas. Faz uso de CRACK. É verdadeira a acusação. Estava fazendo uso de CRACK há dois dias e estava com as roupas todas sujas. Encontrou outros usuários, que indicaram esta residência já aberta. No local, confirmou que a porta estava aberta. Daí pulou a grade, pegou algumas roupas e uma batedeira. A porta já estava aberta. Não foi o responsável pelo arrombamento da porta. Quando pulou de volta o portão da residência, já foi preso em flagrante pelos guardas. Está arrependido. Estava cego pelas drogas à época. Quer uma oportunidade de se reintegrar à sociedade.

Observa-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto aqueles prestados em juízo quanto os de solo policial, são uníssomos e coesos, descrevendo os fatos com clareza, sendo que não há nos autos qualquer indício ou suspeita de que referidas pessoas tivessem algum motivo para falsamente incriminar o acusado, motivo pelo qual seus depoimentos merecem total credibilidade.

Destaco que não há razão alguma para se afastar a força de convicção do depoimento do agente de segurança pública pelo fato exclusivo da testemunha pertencer ao quadro policial, porquanto "inexiste preceito legal que impeça ou proíba o policial de prestar depoimento em ação penal, mormente quando é o único que se achava no sítio da ação delituosa, sendo que seu informe judicial tem o mesmo valor probatório de um testemunho ofertado pelo cidadão comum". (RJDTACRIM - SP 21/118).

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre os fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

Importante ressaltar que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria. Na lição de TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça" (Processo Penal, 3º vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM 25/319).

Em casos como o trazido a julgamento, a jurisprudência é tranquila em reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a materialidade do delito. Nesse sentido:

"A palavra da vítima tem subido valor na aferição da prova da materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não presumem, antes devem ser comprovados "ad satiem", pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes". (Apelação nº 1.195.769/4, Julgado em 15/06/2000, 15ª Câmara, Relator: Carlos Biasotti, RJTACRIM 49/112).

A propósito, nada há nos autos a infirmar o depoimento prestado pela vítima e pela testemunha VERA, sendo eles de grande valor probatório e isentos de qualquer vício ou mácula. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer prova, mínima que seja, de que a vítima e a testemunha tivessem interesse em prejudicar o acusado.

Cabe anotar também que o acusado foi surpreendido logo após o cometimento do delito e na posse de parte dos bens subtraídos. Ainda, em solo policial, o réu confessou

parcialmente, admitindo o cometimento do delito.

Por outro lado, reconheço a qualificadora referente à escalada, à vista do laudo pericial de fls. 155/161, o qual atestou vestígios nesse sentido.

Dessa forma, reconhecida a forma qualificada do delito, a jurisprudência do C. STJ não admite a aplicação da causa de aumento do repouso noturno, que fica, então, afastada. Nesse sentido, a tese firmada por ocasião do julgamento do tema repetitivo de nº 1.087:

Tese Firmada: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

De outro lado, também entendo insuficientes os elementos constantes dos autos para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Embora seja certo que o imóvel da vítima foi arrombado (fls. 163/175), há dúvida de que o réu tenha tomado parte nesta conduta.

Desde sua manifestação em solo policial, o réu nega o arrombamento e, pelo intervalo de tempo até a chegada da testemunha VERA (que estava em cidade localizada a 100 km de distância e, segundo informou, ainda desempenhou suas atividades naquela cidade) ao local dos fatos, é possível que o réu tenha se valido do arrombamento feito por outros agentes não necessariamente a ele vinculados. Assim, havendo dúvida sobre a presença da qualificadora do rompimento do obstáculo, reputa-se adequada dirimi-la em favor do acusado, fazendo incidir o in dubio pro reo.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de furto qualificado pela escalda (art. 155, § 4º, II do CP).

De início, vale pontuar que o réu possui cinco condenações criminais transitadas em julgado, conforme certidão de distribuição criminal de fls. 217/223: (i) Foro de Leme, Vara Criminal, 0001679-03.2013.8.26.0318, data do fato: 03/03/2013, Art. 157 § 1º do(a) CP, trânsito em julgado em 04/12/2014 e pena julgada extinta em 31/07/2019; (ii) Foro de Leme, 2ª Vara Cível, 0007706-07.2010.8.26.0318, data do fato: 13/08/2010, Art. 155 § 4º, II do(a) CP), trânsito em julgado em 10/07/2013; (iii) Foro de Leme, Vara Criminal, 0008665-07.2012.8.26.0318, data do fato: 04/11/2012, Art. 155 § 4º, I, II c/c Art. 14 "caput", II ambos do(a) CP, trânsito em julgado em 27/07/2016 e julgada extinta em 03/09/2020; (iv) Foro de Leme, 1ª Vara Cível, 0009075-36.2010.8.26.0318, data do fato: 24/11/2010, art. 155, § 4º, I e II, c.c. o art. 14, II, c.c. o art. 69 do CP, trânsito em julgado 16/05/2011; e, (v) Foro de Leme, Vara Criminal, 1500096-36.2020.8.26.0552, data do fato: 23/03/2020, artigo 155, caput, do Código Penal, trânsito em julgado em 14/07/2020. Daí porque duas dessas condenações serão desvaloradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e três caracterizarão multirreincidência na segunda fase.

Na primeira fase, pela existência de duas condenações definidoras de maus antecedentes, majoro a pena-base em 1/5, fixando-a em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a multirreincidência em razão de três condenações definitivas. Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea, a qual compensa parcialmente uma dessas condenações.

Assim, majoro a pena 1/5 e fixo a pena intermediária em 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno, então, a pena definitiva em 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão e 14 dias-multa. O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 49 do CP, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Considerando os maus antecedentes e a multirreincidência, inclusive por delitos da mesma espécie, incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e do sursis penal (art. 77, CP). Ainda pelos maus antecedentes e pela multirreincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33 do CP.

Ante o exposto, condeno RAFAEL GUINOSSI DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo art. 155, § 4º, II do Código Penal, à pena de 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão no regime inicial fechado e 14 dias-multa no valor unitário mínimo.

Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato – aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Arbitro honorários ao douto advogado dativo no valor máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão.

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intímem-se.

Leme, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA